

1500119-48.2021.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... ínterim:

HABEAS CORPUS - Tráfico de Entorpecentes - Prisão em Flagrante realizada pela Guarda Municipal - Ilícitude dos elementos indiciários colhidos na fase inquisitiva - Prova Ilícita - Falta de Justa Causal - Trancamento da Ação Penal - Não Verificado - Art. 301 do CPP - Ordem denegada. 1. A prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, ainda que não esteja inserida no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500119-48.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500119-48.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2078596/2021 - 04º D.P. LIMEIRA, 16898351 - 04º D.P. LIMEIRA, 692/21/923 - 04º D.P. LIMEIRA, 2078596 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 692/21/923 - DEL.INV.GER. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO VARGAS GONÇALVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou denúncia em face de NAPOLEON ASTH PROENÇA por incorrer no art. 288, caput, art. 155, § 4º, IV, c.c. art. 14, II, e art. 333, caput, todos do Código Penal; CAMILA APARECIDA GRACIANO, EMERSON LENHAVERDE, FABIANO VARGAS GONÇALVES e MURILO HENRIQUE DE CAMPOS HORACIO por incorrerem no art. 288, caput, e art. 155, § 4º, IV, c.c. o art. 14, II, todos do Código Penal.

Consta que em data incerta, mas no primeiro semestre de 2021, os acusados associaram-se para o fim específico de cometer crimes patrimoniais.

Consta ainda que no dia 19 de março de 2021, por volta das 21h05m, no Condomínio Residencial Real Park, Jardim do Jequitibá, os acusados, agindo em concurso e

idênticos propósitos, tentaram subtrair para eles uma máquina betoneira avaliada em R\$ 3.500,00, pertencente a pessoa ainda não identificada, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, NAPOLEON ofereceu vantagem indevida aos guardas municipais Alexandre Francisco de Carvalho e Marcos Roberto de Souza, para determiná-los a omitir ato de ofício.

Denúncia oferecida às fls. 01/03.

Auto de Prisão em Flagrante de fl. 04 e seguintes.

Boletim de Ocorrência às fls. 59/63.

Termo de Declarações em fl. 69.

Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 85.

Relatório de Investigações em fls. 316/325.

Folhas de Antecedentes: NAPOLEON - Procs. nº 0011765-95.2011.826.0320 - fl. 156, nº 3017425-48.2013.826.0320 - fl. 162, nº 0009665-31.2015.826.0320 - fl. 155, nº 0001973-92.2014.826.0165 - fl. 154; FABIANO - Proc. nº 0025544-54.2010.8.26.0320 - fl. 181.

Recebimento da Denúncia às fls. 369/370.

Os réus foram devidamente citados (fls. 412 e 422) e apresentaram Defesa Prévia às fls. fls. 427/431 e 443/444.

Aos acusados CAMILA, EMERSON e MURILO foram propostos e aceitos acordos de não persecução penal, homologados às fls. 515/517, 518/520 e 521/523.

Durante a instrução criminal ouviram-se as testemunhas e foram interrogados os réus (fls. 513/514 e mídias).

O Ministério Público apresentou alegações finais em fls. 556/562 em que recomendou a condenação dos acusados nos termos da denúncia. Para a dosimetria da pena, indicou pena-base acima do mínimo legal pelos maus antecedentes dos réus; na segunda fase, aumento pelas reincidências de ambos; na terceira fase, que seja reconhecida a tentativa do furto. Solicitou o regime inicial de cumprimento fechado para NAPOLEON e semiaberto para FABIANO, afastadas as substituições da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pelas reincidências.

A Defesa do acusado NAPOLEON pugnou pela sua absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela aplicação do regime de cumprimento de pena semiaberto.

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo apresentou alegações finais às fls. 580/602 pelo acusado FABIANO. Pugnou preliminarmente pelo desentranhamento dos autos das provas e elementos de convicção decorrentes da prisão em flagrante feita pela GCM, que não possui tal atribuição, com conseqüente absolvição do acusado por insuficiência probatória ou anulação do feito sem justa causa. No mérito, requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, indicou bis in idem sobre a qualificadora do concurso de agentes e de associação criminosa e requereu decote da qualificadora. Para a dosimetria, pena-base no mínimo legal pelas circunstâncias favoráveis ao acusado, sem aplicação da circunstância agravante da reincidência, e o reconhecimento do crime tentado na terceira fase. Informou o regime inicial de cumprimento da pena aberto como sendo o adequado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A questão preliminar suscitada pela Defesa não procede.

Afasto a preliminar levantada pela Defesa em relação à atribuição da Guarda Municipal, uma vez que se trata de flagrante delito e, portanto, qualquer um do povo poderia ter realizado a prisão em espécie.

Com efeito, esse Juízo entende que a Guarda Municipal não está impedida de atuar em situação em que está caracterizado flagrante delito, na esteira de inúmeros julgados deste mesmo Juízo. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem mantido inúmeras prisões e condenações decorrentes da atuação da Guarda Municipal.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante ter se dado pela Guarda Municipal ou das provas colhidas no momento, uma vez que a consumação do furto se estende no tempo. Assim, conforme prescrição legal do artigo 301 do CCP, qualquer do povo poderá prender aquele que se encontre em flagrante delituoso. Nesse ínterim:

HABEAS CORPUS – Tráfico de Entorpecentes – Prisão em Flagrante realizada pela Guarda Municipal – Ilicitude dos elementos indiciários colhidos na fase inquisitiva – Prova Ilícita – Falta de Justa Causal – Trancamento da Ação Penal – Não Verificado – Art. 301 do CPP – Ordem denegada. 1. A prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição à Guarda Municipal de proceder à prisão – art. 301 do CPP. 3. Na hipótese há indícios de autoria e materialidade idôneos, não havendo justa causa para o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 22283055420158260000 SP 2228305-54.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 25/11/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2015).

Superada a questão preliminar, quanto ao mérito à pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade dos crimes é incontroversa, restando bem demonstrada pelos Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04 e seguintes), Boletim de Ocorrência (fls. 59/63), Termo de Declarações (fl. 69), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 85), Relatório de Investigações (fls. 316/325), bem como prova oral colhida.

A autoria é, igualmente, indubitável. Vejamos:

O guarda municipal Alexandre Francisco de Carvalho informou que receberam ligação do vigilante do bairro noticiando o furto de betoneira numa obra. Ao chegarem ao local, os furtadores já haviam se evadido, mas o vigilante relatou que pessoas num veículo branco tentaram furtar uma betoneira, chegando a carregá-la na caminhonete, mas dispensaram o objeto e fugiram quando o viram por lá. Inclusive, durante a fuga colidiram com um Fiat/Uno que estava parado. O vigilante informou a placa do veículo, que se tratava de uma Fiorino branca. Um pouco mais tarde foi irradiada a localização da Fiorino através da Muralha Digital. Em patrulhamento, avistaram o veículo com três pessoas na caçamba e um casal na cabine. Realizada a abordagem, nada foi localizado com os réus, mas o motorista (NAPOLEON) confessou que havia tentado furtar a betoneira no Jequitibá e estaria ali no bairro Marajoara à procura de outras betoneiras. O pessoal da caçamba afirmou que o condutor do veículo havia pago R\$ 50,00 para ajudarem a carregar a betoneira. Em dado momento, o motorista chamou os GCM e disse que já estava sendo monitorado pela Polícia Civil, oferecendo um veículo Marea e o valor de R\$ 5.000,00 para liberá-los. Reconheceu em Juízo o réu NAPOLEON como sendo o condutor do veículo Fiorino. Os demais acusados ouviram a proposta de suborno, inclusive a companheira de NAPOLEON disse que eles fariam o pagamento do valor via pix. Não conhecia os acusados.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal Marcos Roberto de Souza. Maria da Glória Asth, genitora de NAPOLEON, disse que estava morando na casa de sua filha e não tinha conhecimento das betoneiras em sua casa, que foram deixadas por seu marido, que trabalha com materiais de construção e as venderia. No dia da prisão, ligou para Camila e pediu a ela que fosse atrás de NAPOLEON, pois ouviu falar que ele estava bêbado e com uma caminhonete. Depois soube que ambos foram conduzidos à delegacia. Além das betoneiras, a polícia também levou a caminhonete de sua residência.

Interrogado, o réu FABIANO disse que NAPOLEON, em uma Fiorino branca, propôs que o ajudasse num “carreto”, sem maiores explicações, por R\$ 50,00, o que aceitou. No veículo estava também a mulher dele e dois outros homens. Não sabia que se tratava de furto de betoneiras. No trajeto foram abordados pela polícia, nem chegaram ao destino. Depois que foram presos, NAPOLEON admitiu que havia tentado subtrair uma betoneira horas antes. Ficou bravo com ele por ter sido envolvido nisso e NAPOLEON o ameaçou, inclusive teve que pedir para mudar de cadeia. Presenciou NAPOLEON tentar subornar os guardas, primeiro oferecendo 10 mil reais, depois aumentando para 15 mil mais o veículo Marea. Não conhecia NAPOLEON, apenas um dos indivíduos que estava no veículo [Emerson], por causa da reciclagem e já havia consumido droga com ele. Na delegacia falou que havia pegado uma carona com NAPOLEON e mantém sua versão em Juízo.

O réu NAPOLEON disse que ratifica seu interrogatório da delegacia. Estava no

Ernesto Kuhl, onde reside, com quatro amigos usuários de crack, quando sua companheira Camila o procurou e pediu que fosse embora. Pediu dinheiro a Camila e foram comprar drogas. Estavam consumindo drogas no veículo quando foram abordados pelos guardas, os quais alegavam que tinham furtado uma betoneira, o que não é verdade. Foram conduzidos até a delegacia e lá apareceu um indivíduo embriagado alegando ser guarda de rua e dizendo que o interrogando havia tentado furtar uma betoneira usando uma caminhonete e fugiu quando o viu. Os guardas o abordaram no Jardim Lagoa Nova, e não no local informado por eles em Juízo [bairro Marajoara]. Não ofereceu dinheiro ou veículo aos guardas, pois não tem bens, tudo que tinha gastava com drogas. Não conhecia FABIANO, apenas naquela noite, quando estava com seus amigos e ele apareceu no local. FABIANO foi junto porque ele tinha os apetrechos para consumirem a droga. Estava com a Fiorino branco, que era do seu pai. A Ford/Ranger vermelha também era do seu pai. Na casa tinha cinco betoneiras que foram apreendidas pela polícia. Eram velhas, sucatas, e estavam ali porque seu pai, antes de falecer, pretendia consertá-las para alugar. Ele comprava as máquinas dos amigos dele que eram pedreiros. Ficou preso com FABIANO e soube que ele pediu para mudar de cela porque estava passando fome no local e ali não tinha televisor. Não ameaçou FABIANO.

A condenação é a medida acertada.

Sopesando a prova colhida em juízo, corroborada pelos elementos de informação colhidos em sede inquisitorial através de investigação policial (fls. 316/325), conclui-se com a certeza necessária que os réus praticaram os crimes descritos na denúncia.

As condutas dos réus foram vistas pelo vigia Adriano, que em solo policial reconheceu ambos como autores da tentativa de furto de betoneira, o qual presenciou (fl. 85). Os acusados foram flagrados conjuntamente quando estavam no veículo, visto na tentativa de furto pelo vigia, que conseguiu avistar ainda a placa.

Este mesmo veículo e um outro, pertencentes ao pai de NAPOLEON, já estavam sendo investigados em casos de furtos de betoneiras. Ainda, cinco betoneiras foram apreendidas na residência de NAPOLEON, quatro eram comprovadamente produtos de furto (fls. 316/325), investigação que corrobora com o relato do vigia que acionou a GCM (fl. 69) e demonstra o modus operandi dos acusados.

No mais, importante salientar, como bem apontado pelo representante do Ministério Público, que os demais corréus CAMILA, EMERSON e MURILO confessaram todos os fatos (tentativa de furto e associação criminosa - fls. 515/517, 518/520 e 521/523).

Quanto ao crime de corrupção ativa imputado a NAPOLEON, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixa dúvidas da ocorrência, haja vista que ambos os agentes relataram a proposta feita pelo réu e FABIANO afirmou ter ouvido a prática do crime, todos depoimentos consoantes entre si.

Desta feita, o conjunto probatório é coerente e robusto, demonstrando nos autos a materialidade e a autoria dos crimes em pauta, razão pela qual a CONDENAÇÃO dos réus é medida de rigor.

Passo a dosimetria das penas.

Quanto ao acusado NAPOLEON ASTH PROENÇA

Do crime de associação criminosa (art. 288, caput, CP):

Na primeira fase, as diretrizes do artigo 59, CP justificam a fixação da pena-base 1/6 acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes criminais (FA fls. 154, 155, 156 e 162). Fixo, assim, a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência do réu (FA fls. 154, 155, 156 e 162). Agravado a pena em 1/6, tornando-a de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Fixo-a em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.

Do crime de furto qualificado na forma tentada (art. 155, § 4º, IV, c.c. art. 14, II, CP):

Na primeira fase, as diretrizes do artigo 59, CP justificam a fixação da pena-base 1/6 acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes criminais (FA fls. 154, 155, 156 e 162). Fixo, assim, a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência do réu (FA fls. 154, 155, 156

e 162). Agravo a pena em 1/6, tornando-a de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena do crime tentado. Contudo, como o crime não se consumou por vontade alheia à do réu, na esteira do entendimento do STJ, o critério a ser considerado para fixação do quantum da fração referente à tentativa é o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próximo o agente houver chegado à consumação, menor será a diminuição na reprimenda.

Assim, demonstrado que o acusado percorreu boa parte do iter criminis do delito (chegando a carregar a res furtiva na caminhonete, mas dispensando o objeto), não poderá a minorante ser aplicada em grau máximo. Reduzo a pena em 1/3, fixando-a em 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão, e 08 dias-multa.

Do crime de corrupção ativa (art. 333, caput, CP):

Na primeira fase, as diretrizes do artigo 59, CP justificam a fixação da pena-base 1/6 acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes criminais (FA fls. 154, 155, 156 e 162). Fixo, assim, a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência do réu (FA fls. 154, 155, 156 e 162). Agravo a pena em 1/6, tornando-a de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Fixo-a em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Ante o concurso material e de acordo com o art. 69 do Código Penal, somam-se as penas dos delitos do réu, totalizando pena de 05 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, e 20 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme art. 49, § 1º, CP.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o FECHADO, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu (FA fls. 154, 155, 156 e 162) e o quantum da pena.

O réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, uma vez que é reincidente em crime doloso (FA fls. 154, 155, 156 e 162), razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Também em razão da reincidência em crime doloso, não preenche os requisitos do art. 77, I, CP, de forma que não se pode promover a suspensão condicional da pena.

Quanto ao acusado FABIANO VARGAS GONÇALVES

Do crime de associação criminosa (art. 288, caput, CP):

Na primeira fase, as diretrizes do artigo 59, CP justificam a fixação da pena-base 1/6 acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes criminais (FA fl. 181). Fixo, assim, a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência do réu (FA fl. 181). Agravo a pena em 1/6, tornando-a de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Fixo-a em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.

Do crime de furto qualificado na forma tentada (art. 155, § 4º, IV, c.c. art. 14, II, CP):

Na primeira fase, as diretrizes do artigo 59, CP justificam a fixação da pena-base 1/6 acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes criminais (FA fl. 181). Fixo, assim, a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência do réu (FA fl. 181). Agravo a pena em 1/6, tornando-a de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena do crime tentado.

Contudo, como o crime não se consumou por vontade alheia à do réu, na esteira do entendimento do STJ, o critério a ser considerado para fixação do quantum da fração referente à tentativa é o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próximo o agente houver chegado à consumação, menor será a diminuição na reprimenda.

Assim, demonstrado que o acusado percorreu boa parte do iter criminis do delito (chegando a carregar a res furtiva na caminhonete, mas dispensando o objeto), não poderá a minorante ser aplicada em grau máximo. Reduzo a pena em 1/3, fixando-a em

01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão, e 08 dias-multa.

Ante o concurso material e de acordo com o art. 69 do Código Penal, somam-se as penas dos delitos do réu, totalizando pena de 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão, e 20 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme art. 49, § 1º, CP.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o FECHADO, ante a reincidência e maus antecedentes, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

O réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, uma vez que é reincidente em crime doloso (FA fl. 181), razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Também em razão da reincidência em crime doloso, não preenche os requisitos do art. 77, I, CP, de forma que não se pode promover a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o presente pedido para CONDENAR:

NAPOLEON ASTH PROENÇA por incorrer no art. 288, caput, art. 155, § 4º, IV, c.c. art. 14, II, e art. 333, caput, todos do Código Penal à pena privativa de liberdade de 05 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, sem prejuízo do pagamento de 20 dias-multa, cujo montante será calculado a partir do valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

FABIANO VARGAS GONÇALVES por incorrer no art. 288, caput, e art. 155, § 4º, IV, c.c. o art. 14, II, todos do Código Penal à pena privativa de liberdade de 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, sem prejuízo do pagamento de 20 dias-multa, cujo montante será calculado a partir do valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, os sentenciados não poderão apelar em liberdade, pois ambos possuem maus antecedentes e reincidência, o que delineia periculosidade em concreto e justifica a manutenção das prisões para garantir a ordem pública. Com efeito, a probabilidade dos acusados voltarem a delinquir emerge da análise de suas folhas de antecedentes. No mais, o modus operandi dos sentenciados revela periculosidade em concreto ímpar, pois agiam associados com vários indivíduos, praticando crimes de forma organizada e com divisão de tarefas.

Condeno os sentenciados ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

P.I.C.

Limeira, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA